



**REGLAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA**

TEXTO VIGENTE

Aprobado en Sesión Extraordinaria
del Consejo General, celebrada el
3 de septiembre de 2018, mediante el Dictamen 40
presentado por la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos.

Incluye las reformas aprobadas por el Consejo General en la sesión celebrada en
fecha 2 de octubre de 2020, 18 de noviembre de 2020, 16 de marzo de 2021 y 11 de
marzo de 2022, mediante el Dictamen 22, presentado por la Comisión de Reglamentos
y Asuntos Jurídicos, el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA16-2020, y los dictámenes 35
y 3, presentados por la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos,
respectivamente.

REGLAMENTO QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

Última reforma CG 11/03/2022

TÍTULO PRIMERO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO PRIMERO DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DE LOS CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN

Artículo 1. *Del ámbito de aplicación y de su objeto*

1. El Reglamento es de orden público y de observancia general.
2. Tiene por objeto reglamentar las disposiciones contenidas en el Libro Sexto de la Ley Electoral del Estado de Baja California, en materia de procedimientos sancionadores.
3. Las normas contenidas en el Reglamento son aplicables a los procedimientos sancionadores que sean tramitados por los órganos del Instituto Estatal Electoral de Baja California.

Artículo 2. *Criterios de interpretación y principios generales aplicables*

1. La interpretación de las normas del presente Reglamento se realizará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. En lo conducente, se atenderá los principios generales del derecho, y se aplicarán al derecho administrativo sancionador electoral, los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal.

Artículo 3. *Supletoriedad*

Los procedimientos se sujetarán a las disposiciones referidas en el presente Reglamento, y a falta de disposición expresa se estará a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Electoral del Estado de Baja California.

CAPÍTULO SEGUNDO GLOSARIO

Artículo 4. *Glosario*

Para los efectos del presente reglamento se entenderá por:

- I. **Actos Anticipados de Campaña:** Los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido;
- II. **Actos Anticipados de Precampaña:** Las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura;
- III. **Afiliado o militante:** La persona que, en pleno goce y ejercicio de sus derechos político-electorales, se registra libre, voluntaria e individualmente a un partido político en los términos que para esos efectos disponga el partido en su normatividad interna, independientemente de su denominación, actividad y grado de participación;
Fracción reformada CG 11/03/2022
- IV. **Aspirante:** La persona que tiene el interés de obtener el apoyo ciudadano para postularse como candidato;
- V. **Candidatura:** La persona que obtuvo su registro ante el Instituto para contender por un cargo de elección popular, sea de forma independiente o postulado a través de un partido o coalición;
Fracción reformada CG 11/03/2022
- VI. **Comisión:** La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto;
- VII. **Consejero Presidente:** El Consejero Electoral presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias;
- VIII. **Consejerías Electorales:** Las Consejerías Electorales integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias;
Fracción reformada CG 11/03/2022
- IX. **Consejos Distritales:** Los órganos operativos y dependientes del Consejo General, responsables en el ámbito de su competencia, de la preparación, organización, desarrollo, vigilancia y cómputo de las elecciones de Gobernador, Munícipes y Diputados, por ambos principios;
- X. **Consejo General:** El Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California;
- XI. **Constitución:** La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

- XII. Constitución del Estado:** La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California;
- XIII. Cuaderno:** El cuaderno de antecedentes formado con motivo de solicitudes o actuaciones carentes de vía específica regulada legalmente;
- XIV. Estado:** El Estado Libre y Soberano de Baja California;
- XV. Instituto:** El Instituto Estatal Electoral de Baja California;
- XVI. Instituto Nacional:** El Instituto Nacional Electoral;
- XVII. Ley Electoral:** La Ley Electoral del Estado de Baja California;
- XVIII. Medidas cautelares:** Actos procedimentales que determine la Comisión o los Consejos competentes, a solicitud de la Secretaría Fedataria o de la Unidad de lo Contencioso, a fin de lograr el cese de los actos o hechos que pudieran constituir una infracción a la normatividad electoral, con el objeto de evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en la normatividad electoral, hasta en tanto se emita la resolución definitiva;
- Fracción reformada CG 11/03/2022*
- XIX. Medidas de protección:** Actos de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias. Deberán otorgarse inmediatamente por la autoridad competente, que conozca de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia política contra las mujeres en razón de género;
- Fracción adicionada CG 11/03/2022*
- XX. Organización Ciudadana:** Grupo de ciudadanas y ciudadanos que pretenden formar un partido político local;
- Fracción adicionada CG 11/03/2022*
- XXI. Parte denunciada:** La persona física o moral contra la que se formula la queja o denuncia;
- Fracción adicionada CG 11/03/2022*
- XXII. Parte denunciante o quejosa:** La persona física o moral que suscribe la denuncia o queja;
- Fracción adicionada CG 11/03/2022*
- XXIII. Partidos políticos:** Los partidos políticos nacionales y locales;
- XXIV. Precandidatura:** La persona que participa en un proceso de selección interna de un partido político para ser postulado a una candidatura para un cargo de elección popular;
- Fracción reformada CG 11/03/2022*

- XXV. Queja o denuncia:** El acto por medio del cual una persona física o moral hace del conocimiento del Instituto, hechos presuntamente violatorios de la normatividad electoral;
- XXVI. Secretaría Ejecutiva:** La Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California;
- XXVII. Secretario:** El Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California;
- XXVIII. Tribunal Electoral:** El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California;
- XXIX. UMA:** La Unidad de Medida y Actualización;
- XXX. Unidad de lo Contencioso:** La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California, y
- XXXI. Violencia Política:** Violencia política contra las mujeres en razón de género, consistente en toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.

Fracción adicionada CG 02/10/2020

CAPÍTULO TERCERO

DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Y LAS MEDIDAS CAUTELARES

Artículo 5. De los procedimientos

1. Los procedimientos que se regulan en el Reglamento son:

- I.** El procedimiento sancionador ordinario.
- II.** El procedimiento especial sancionador, únicamente en cuanto a su trámite y sustanciación.
- III.** El procedimiento para la adopción de medidas cautelares, y
- IV.** El procedimiento sancionador de fiscalización.

Fracción adicionada CG 11/03/2022

2. La Unidad de lo Contencioso determinará desde el dictado del primer acuerdo y en cada caso, el tipo de procedimiento por el que deben sustanciarse las quejas y denuncias que se interpongan, atendiendo a los hechos denunciados y a la presunta infracción.

Artículo 6. Finalidad de los procedimientos

1. Los procedimientos sancionadores tienen como finalidad sustanciar las quejas y denuncias presentadas ante el Instituto, iniciadas a instancia de parte o de oficio, a efecto de que la autoridad competente, mediante la valoración de los medios de prueba que aporten las partes y las que se recaben durante la tramitación del procedimiento, determine:

- I. En el caso de los procedimientos ordinarios sancionadores:
 - a) La existencia o no de infracciones cometidas a las disposiciones electorales, dentro y fuera del proceso electoral o bien, remita el expediente a la instancia competente, y
 - b) Restituir el orden vulnerado e inhibir las conductas violatorias de las normas y principios que rigen la materia electoral.
- II. En el caso de los procedimientos especiales sancionadores, sustanciar el procedimiento y turnar el expediente al Tribunal Electoral para su resolución.
- III. En el caso de los Procedimientos Sancionadores de Fiscalización, la existencia o no de infracciones cometidas a las disposiciones electorales en materia de fiscalización relacionadas con los ingresos y egresos de las Organizaciones Ciudadanas.

Fracción adicionada CG 11/03/2022

2. Los procedimientos para la atención de las solicitudes de medidas cautelares tienen como finalidad prevenir daños irreparables, haciendo cesar cualquier acto que pudiera entrañar una violación o afectación a los principios o bienes jurídicos tutelados en materia electoral.

Párrafo reformado CG 02/10/2020

CAPÍTULO CUARTO DE LA COMPETENCIA

Artículo 7. Órganos competentes

1. Son órganos competentes para la tramitación y/o resolución de los procedimientos sancionadores:

- I. El Consejo General;
- II. La Comisión de Quejas y Denuncias;
- III. La Unidad de lo Contencioso;

IV. Los Consejos Distritales, y

V. El Tribunal Electoral.

2. Los órganos del Instituto conocerán:

- I. Del procedimiento sancionador ordinario, sustanciado, tramitado y resuelto cuando se denuncie la infracción de normas electorales que no sean materia del procedimiento especial, dentro y fuera del proceso electoral local.
- II. Del procedimiento especial sancionador, sustanciado y tramitado por la Unidad de lo Contencioso, cuando se denuncien las hipótesis previstas en el artículo 372 de la Ley Electoral; así como cuando se denuncie la comisión de conductas, no relacionadas con radio y televisión.
- III. El procedimiento para la adopción de medidas cautelares y de protección que fueran necesarias en los casos de Violencia Política.
- IV. Del procedimiento sancionador de fiscalización, sustanciado, tramitado y resuelto cuando se denuncien la infracción de normas electorales, cuando se formulen quejas o procedimientos oficiosos que versen sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del proceso de constitución de partidos políticos locales.

Fracción reformada CG 02/10/2020

Fracción adicionada CG 11/03/2022

3. Los Consejos Distritales conocerán de los procedimientos sancionadores, durante el Proceso Electoral Local cuando se denuncien las siguientes conductas, siempre y cuando el medio comisivo de la infracción sea diferente a radio y televisión:

- I. La ubicación física o el contenido de propaganda política o electoral impresa, pintada en bardas, o de cualquiera diferente a la transmitida por radio o televisión;
- II. Actos anticipados de precampaña o campaña;
- III. La presunta difusión de propaganda gubernamental o institucional en periodo prohibido, es decir, a partir del inicio de las campañas electorales locales y hasta la conclusión de la Jornada Electoral, y la divulgación de dicha propaganda, se realice en el territorio de un distrito determinado;

- IV. La presunta difusión de propaganda por parte de las autoridades y cualquier otro ente público, que implique la promoción personal de algún servidor público, y la divulgación de dicha propaganda, se realice en el territorio de un distrito determinado;
- V. La difusión de propaganda que calumnie en términos de lo previsto en la Ley electoral, y
- VI. Del procedimiento para la adopción de medidas cautelares.

4. Cuando la conducta infractora verse sobre Violencia Política y sea del conocimiento de los Consejos Distritales, de inmediato la remitirán a la Secretaría Ejecutiva del Instituto para que ordene iniciar el procedimiento correspondiente.

Párrafo adicionado CG 02/10/2020

Artículo 8. De los órganos auxiliares

Los Consejos Distritales, en sus respectivos ámbitos de competencia, fungirán como órganos auxiliares para la sustanciación de los procedimientos que conozca la Unidad de lo Contencioso.

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS REGLAS COMUNES APLICABLES A LOS
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 9. Reglas comunes aplicables a los procedimientos sancionadores ordinarios, especiales y de fiscalización

Las disposiciones de este Título rigen para el trámite, sustanciación y resolución de los procedimientos sancionadores, con excepción de las reglas particulares señaladas expresamente para cada uno de ellos.

Epígrafe reformado CG 11/03/2022

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS

Artículo 10. Cómputo de los plazos

1. En el cómputo de los plazos se estará a lo siguiente:

- I. Si la emisión de un acto procesal implica su cumplimiento en un plazo establecido en días, las notificaciones de los mismos comenzarán a surtir efectos el mismo día y se computarán a partir del día siguiente;

- II. Si la emisión de un acto procesal durante la tramitación de los procedimientos objeto de este Reglamento entraña su cumplimiento en un plazo establecido en horas, las notificaciones de los mismos comenzarán a surtir efectos al momento de su notificación, y
- III. En el caso de las quejas o denuncias que se inicien fuera del Proceso Electoral Local, los plazos se computarán en días hábiles, en tanto que las que se presenten una vez iniciado aquél, en días naturales. Los plazos se contarán de momento a momento y si están señalados por días, estos se considerarán de veinticuatro horas.

2. Para efectos de este Reglamento, se entenderá por días hábiles, los laborables, que corresponden a todos los días a excepción de sábados, domingos, no laborables en términos de ley y aquéllos en que el Instituto suspenda actividades. La autoridad que sustancie el procedimiento podrá determinar la habilitación de días y horas para la realización de notificaciones y el desahogo de diligencias.

3. Durante el tiempo que no corresponda a un Proceso Electoral, serán horas y días hábiles las que determine el Consejo General.

CAPÍTULO TERCERO

DE LOS REQUISITOS DEL ESCRITO DE QUEJA O DENUNCIA

Artículo 11. *Requisitos del escrito inicial de queja o denuncia*

La queja o denuncia podrá ser presentada por escrito, en forma oral o por medios de comunicación electrónicos y deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- I. Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella digital;
- II. Domicilio para oír y recibir notificaciones, y en su caso, persona autorizada en su nombre para tal efecto;
- III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería; tratándose de partidos políticos, si los representantes no acreditan su personería, la queja o denuncia se tendrá por no presentada;
- IV. Narración expresa y clara de los hechos en que base su queja o denuncia y, de ser posible, los preceptos presuntamente violados; y

- V. Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente; o en su caso, mencionar las que habrán de requerirse, cuando el promovente acredite que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y no le hubieren sido entregadas. El denunciante deberá relacionar las pruebas con cada uno de los hechos.

CAPÍTULO CUARTO

DE LA RATIFICACIÓN DE LA QUEJA O DENUNCIA

Artículo 12. Ratificación de la denuncia

La autoridad que tome conocimiento de la interposición de una queja o denuncia en forma oral o por medios de comunicación electrónicos, deberá hacerla constar en acta, y requerirá al denunciante para que acuda a ratificarla en un plazo de tres días contados a partir de la notificación, apercibiéndolo de que, de no hacerlo así, se tendrá por no presentada.

CAPÍTULO QUINTO

DE LA LEGITIMACIÓN

Artículo 13. Legitimación

1. El procedimiento para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas podrá iniciar a instancia de parte, o de oficio cuando cualquier órgano del Instituto tenga conocimiento de la presunta comisión de conductas infractoras.
2. Cualquier persona podrá presentar quejas o denuncias por presuntas violaciones a la normatividad electoral ante los órganos del Instituto. Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que calumnie, sólo podrán iniciar a instancia de parte afectada.
3. Los partidos políticos deberán presentar las quejas o denuncias por escrito, a través de sus representantes debidamente acreditados. Las personas morales lo harán por medio de sus representantes, en términos de la legislación aplicable, y las personas físicas por propio derecho. En todos los casos podrá presentarse por escrito, en forma oral o por medios de comunicación electrónicos.

CAPÍTULO SEXTO

DE LA ACUMULACIÓN Y ESCISIÓN

Artículo 14. De la acumulación y escisión

1. A fin de resolver en forma expedita las quejas y denuncias que conozca la autoridad electoral, y con el objeto de determinar en una sola resolución respecto de dos o más de ellas, de oficio o a petición de parte, los órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento sancionador procederán a

decretar la acumulación por conexidad, litispendencia o cuando exista vinculación de dos o más expedientes de procedimientos por que existan varias quejas o denuncias contra una misma parte denunciada, respecto de una misma conducta y provengan de una misma causa, desde el momento de acordar la admisión y hasta antes de cerrar instrucción.

Párrafo reformado CG 11/03/2022

I. La Unidad de lo Contencioso atenderá a lo siguiente:

- a)** Litispendencia, entendida como la relación existente entre un procedimiento que aún no resuelve la autoridad competente y otro que recién ha sido iniciado en los que existe identidad de sujetos, objeto y pretensión.
- b)** Conexidad, entendida como la relación entre dos o más procedimientos que provienen de una misma causa e iguales hechos, aunque los sujetos sean distintos, de tal suerte que sean resueltos en el mismo acto a fin de evitar resoluciones contradictorias.

2. La escisión se entiende como la figura procesal que tiene lugar cuando varios procedimientos han sido acumulados y es necesaria su separación para que se tramiten independientemente unos de otros, o cuando en un mismo proceso es necesario formar otro distinto para decidir en él algunas de las cuestiones litigiosas que se ventilan en el mismo, siempre y cuando no obstaculice la determinación de responsabilidad respecto del asunto principal.

3. La Unidad de lo Contencioso podrá escindir un procedimiento cuando se siga contra varias personas y existan elementos razonables y proporcionales que impidan continuar con la sustanciación paralela respecto de todos los presuntos responsables. En ese caso se resolverá el asunto respecto de aquellos sujetos sobre los que ya se encuentre sustanciado el procedimiento y concluida la investigación. Las resoluciones que al efecto se dicten, deberán glosarse al mismo expediente.

4. En los procedimientos sancionadores ordinarios se podrá realizar la escisión del procedimiento hasta antes del cierre de instrucción y en el caso de los procedimientos especiales sancionadores, hasta el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, con base en un acuerdo en el que se deberán exponer los razonamientos fundados y motivados de la escisión.

CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LA RECEPCIÓN DE LA QUEJA O DENUNCIA,
REGISTRO E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES

Artículo 15. Recepción y remisión del escrito inicial a la Unidad de lo Contencioso

La queja o denuncia podrá ser formulada ante cualquier órgano del Instituto, quien la remitirá a la Unidad de lo Contencioso dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes para su trámite. En caso de ratificación, el plazo correrá a partir de que se produzca o transcurra el término concedido al efecto.

Artículo 16. Del inicio oficioso y de la participación de otros sujetos

1. Dictado el acuerdo de admisión, y si derivado de la sustanciación de la investigación preliminar, la Unidad de lo Contencioso advierte la participación de otros sujetos en los hechos denunciados, deberá emplazarlos y sustanciar el procedimiento respecto de todos los probables sujetos infractores, pudiendo aplicar a juicio de la Unidad de lo Contencioso lo establecido en el artículo 14 de este Reglamento.

2. Si la Unidad de lo Contencioso advierte hechos distintos al objeto de ese procedimiento, que puedan constituir distintas violaciones o la responsabilidad de actores diversos a los denunciados, iniciará de oficio un nuevo procedimiento de investigación, o de ser el caso ordenará las vistas a la autoridad competente.

Artículo 17. Registro y seguimiento de los expedientes

1. Recibida la queja o la vista la Unidad de lo Contencioso asignará el número de expediente que le corresponda, con base en la nomenclatura siguiente:

- I. Órgano receptor: Instituto Estatal Electoral, Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral: IEEBC/UTCE;
- II. Procedimiento Sancionador Ordinario, Procedimiento Especial Sancionador y Procedimiento Sancionador de Fiscalización: letras PSO, PES y PSF;
- III. Número consecutivo compuesto de dos dígitos como mínimo, y
- IV. Año de presentación de la queja o denuncia en cuatro dígitos.

Fracción reformada CG 11/03/2022

2. Tratándose de los Consejos Distritales, se asignará el número de expediente de la siguiente manera:

- I. Órgano receptor: Instituto Estatal Electoral, Consejo Distrital: IEEBC/CD;
- II. Numero de Consejo Distrital correspondiente, escrito en números romanos;
- III. Procedimiento Especial Sancionador: letras PES;
- IV. Número consecutivo compuesto de dos dígitos como mínimo, y

- V. Año de presentación de la queja o denuncia en cuatro dígitos.

CAPÍTULO OCTAVO DE LA INVESTIGACIÓN

Artículo 18. *Principios que rigen la investigación de los hechos*

1. La Unidad de lo Contencioso llevará a cabo la investigación de los hechos denunciados, con apego a los siguientes principios: legalidad, profesionalismo, congruencia, exhaustividad, concentración de actuaciones, idoneidad, eficacia, expedites, mínima intervención y proporcionalidad.
2. Si con motivo de la investigación la Unidad de lo Contencioso advierte la comisión de otra infracción, iniciará el procedimiento correspondiente, u ordenará la vista a la autoridad competente.
3. Las diligencias practicadas por la Secretaría Ejecutiva o el personal autorizado para dar fe de actos de naturaleza electoral, no serán obstáculo para que se lleven a cabo las propias en los procedimientos sancionadores.
4. En los acuerdos de radicación, admisión o en su caso, al decretar el inicio del procedimiento oficioso, se determinarán de manera completa el conjunto de diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados y se ordenará la inmediata certificación de documentos u otros medios de prueba que se requieran, lo anterior sin perjuicio de dictar diligencias posteriores con base en los resultados obtenidos de las primeras investigaciones.

Artículo 19. *Medidas para evitar que se dificulte el esclarecimiento de los hechos*

El personal de la Unidad de lo Contencioso, en el ejercicio de la función de oficialía electoral, tomará las medidas necesarias para evitar que se alteren, destruyan o extravíen las huellas o vestigios que acrediten la existencia de los hechos denunciados.

Artículo 20. *Apoyo de los órganos del Instituto en la integración del expediente*

La Unidad de lo Contencioso a fin de allegarse de los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar el expediente respectivo. Podrá solicitar a los órganos del Instituto que lleven a cabo las diligencias para recabar las pruebas o realizar las investigaciones necesarias.

Artículo 21. *Apoyo de autoridades y ciudadanos, afiliados o dirigentes de un partido político*

1. La Unidad de lo Contencioso, podrá solicitar a cualquier autoridad, los informes, las certificaciones o el apoyo necesario para la realización de diligencias que coadyuven en la investigación.

2. Los partidos políticos, candidaturas, agrupaciones, organizaciones políticas, ciudadanos, afiliados, militantes, dirigentes, así como las demás personas físicas o morales también están obligados a remitir la información que les sea requerida por la Unidad de lo Contencioso, conforme a las reglas del debido proceso.

Párrafo reformado CG 11/03/2022

3. Los requerimientos podrán decretarse hasta en dos ocasiones, apercibiéndose desde el primero de ellos que, en caso de incumplimiento, se harán acreedores a una medida de apremio, sin perjuicio de que pueda iniciarse un procedimiento oficioso.

Artículo 22. *Autoridades encargadas de la realización de diligencias*

En el ámbito de sus atribuciones, las diligencias podrán realizarse por:

- I. Los funcionarios competentes de la Unidad de lo Contencioso;
- II. Por instrucción de la Secretaría Ejecutiva a los Secretarios Fedatarios de los Consejos Distritales, quienes podrán instruir al personal de los consejos respectivos que las lleven a cabo. En este supuesto, la responsabilidad de la investigación recaerá siempre en el titular de la Secretaría Ejecutiva.

**CAPÍTULO NOVENO
DE LAS PRUEBAS**

Artículo 23. *De los medios de prueba*

Serán considerados como medios probatorios, los siguientes:

- I. Documentales públicas, siendo éstas las siguientes:
 - a) Las actas oficiales de las Mesas Directivas de Casilla, las de los cómputos de los Consejos Distritales, así como las actas levantadas con motivo de las sesiones que éstos celebren dentro del ámbito de su competencia. Serán actas oficiales, las originales autógrafas o las copias certificadas que deben constar en los expedientes de cada elección;
 - b) Los demás documentos originales expedidos por los órganos del Instituto o funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia;
 - c) Los documentos expedidos, dentro del ámbito de su competencia, por las autoridades federales, estatales y municipales, y

- d) Los documentos expedidos, por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo con la Ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten.
- II. Documentales privadas, todos aquellos escritos, documentos e instrumentos, que aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones.
- III. Técnicas, las fotografías u otros medios de reproducción de imágenes que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos, instrumentos o accesorios que no estén al alcance del órgano competente para resolver y que tengan por objeto crear convicción en el juzgador acerca de los hechos controvertidos. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba;
- IV. Pericial, los dictámenes u opiniones de persona titulada o práctica versada en cierta profesión, arte u oficio, sobre algún hecho u objeto que requiera conocimientos especiales, y que le aporta elementos al órgano jurisdiccional electoral para que resuelva;
- V. El reconocimiento o inspección ocular, entendido como el examen directo por quienes ejerzan la función de dar fe pública de actos de naturaleza electoral para la verificación de los hechos denunciados, con el propósito de hacer constar su existencia, así como de las personas, cosas o lugares que deban ser examinados;
- Fracción reformada CG 11/03/2022*
- VI. Presuncionales, las cuales se entenderán como los razonamientos de carácter deductivo o inductivo por los cuales de un hecho conocido se determina la existencia de otro desconocido y pueden ser:
- a) **Legales:** las que establece expresamente la ley, o
- b) **Humanas:** las que realiza el operador a partir de las reglas de la lógica.
- VII. La instrumental de actuaciones, consistente en el medio de convicción que se obtiene al analizar el conjunto de las constancias que obran en el expediente.

Artículo 24. Del ofrecimiento, la admisión y desahogo de las pruebas

1. Las pruebas deberán ofrecerse en el primer escrito que presenten las partes en el procedimiento, sujetándose en todo momento a los principios de pertinencia e idoneidad, expresando con toda claridad cuál es el hecho o hechos que se pretenden acreditar, así como las razones por las que se estima que demostrarán las afirmaciones vertidas, ello con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto.

Párrafo reformado CG 11/03/2022

2. Tratándose del procedimiento especial sancionador, solo serán admitidas las pruebas documentales, técnicas, de reconocimiento o inspección ocular, presuncional e instrumental de actuaciones.

Párrafo reformado CG 11/03/2022

3. La prueba técnica deberá ofrecerse indicando de manera concreta lo que pretende acreditar, identificando las personas, lugares, circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. En el caso de las videgrabaciones deberá precisar el lapso en el que se observen los hechos denunciados.

Párrafo reformado CG 11/03/2022

4. Las pruebas documentales, presuncional e instrumental de actuaciones serán desahogadas por su propia y especial naturaleza.

Párrafo adicionado CG 11/03/2022

5. El reconocimiento o inspección ocular podrá practicarse a petición de parte o por disposición del órgano jurisdiccional electoral que sustancie el procedimiento ordinario o especial cuando la violación reclamada lo amerite, tomando en consideración los principios de expeditos y debido proceso. El desahogo de las pruebas atenderá a lo siguiente:

Párrafo reformado CG 11/03/2022

I. Diligencia de verificación de páginas de internet, fotografías u otros medios de reproducción mediante los cuales se acrediten los hechos denunciados.

Fracción reformada CG 11/03/2022

II. Diligencia en el lugar, consistente en la actuación del oficial electoral que se realiza en el sitio donde se suscitaron los hechos que se conocen.

Fracción reformada CG 11/03/2022

III. En ambos casos, en el acta de la diligencia instrumentada por el personal del Instituto, deberán asentarse de manera pormenorizada los elementos indispensables que lleven a la convicción de que se constataron los hechos que se instruyó verificar, además de asentar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la actuación, y en su caso recabar toma fotográfica del lugar u objeto inspeccionado.

Fracción reformada CG 11/03/2022

6. La prueba pericial sólo podrá ser ofrecida y admitida en aquellos recursos no vinculados al proceso electoral y a sus resultados, siempre y cuando su desahogo sea posible en los plazos establecidos.

I. Para su ofrecimiento deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a) Ser ofrecida junto con el escrito de impugnación;

b) Señalar la materia sobre la que versará la prueba, exhibiendo el cuestionario con copia para cada una de las partes;

c) Especificar lo que se pretenda acreditar con la misma, y

d) Señalar el nombre del perito que se proponga y exhibir su acreditación técnica.

II. Para el desahogo de la prueba pericial, se deberán seguir las reglas siguientes:

- a) Designar a un perito, que deberá contar con las constancias que acrediten fehacientemente su conocimiento técnico o especializado;
- b) Formular el cuestionario al que será sometido el perito, integrado por las preguntas específicas y concretas que considere pertinente;
- c) Dar vista con el referido cuestionario tanto al denunciante como al denunciado para que, por una sola ocasión, adicionen las preguntas que consideren necesarias a dicho cuestionario;

III. Tras lo anterior, previa calificación de la autoridad que desahogue el procedimiento, la autoridad integrará las preguntas formuladas por las partes al cuestionario que será sometido al perito.

IV. La autoridad, someterá el cuestionario al desahogo del perito designado.

V. Una vez respondido el cuestionario, la autoridad dará vista del mismo a los denunciantes y a los denunciados, para que expresen lo que a su derecho convenga.

7. Además de los requisitos señalados en numeral 1 del presente artículo, cuando se acuerde el desahogo de la prueba pericial, deberán cumplirse los requisitos siguientes:

- I. Señalar el nombre completo, domicilio y teléfono del perito que se proponga y acreditar que cuenta con título profesional que acredite su capacidad técnica para desahogar la pericial, y
- II. Acordar la aceptación del cargo del perito y llevar a cabo la protesta de su legal desempeño.

Artículo 25. De la objeción

1. Las partes podrán objetar las pruebas ofrecidas durante la sustanciación de los procedimientos sancionadores. En el procedimiento sancionador ordinario podrán hacerlo hasta la contestación del emplazamiento, y en el procedimiento especial sancionador, en la etapa de ofrecimiento de pruebas de la audiencia respectiva.

2. Para efectos de lo señalado en el párrafo que antecede, las partes podrán objetar la autenticidad de la prueba o bien su alcance y valor probatorio, debiendo indicar cuál es el aspecto que no se reconoce de la prueba o porque no puede ser valorado positivamente por la autoridad, esto es, el motivo por el que a su juicio no resulta idónea para resolver un hecho controvertido.

3. Para desvirtuar la existencia o verosimilitud de los medios probatorios ofrecidos, no basta la simple objeción formal de dichas pruebas, sino que es necesario señalar las razones concretas en que se apoya la objeción y aportar elementos idóneos para acreditarlas, mismos que tenderán a invalidar la fuerza probatoria de la prueba objetada.

Artículo 26. De las pruebas supervenientes

1. Las partes podrán aportar pruebas supervenientes hasta antes del cierre de la instrucción.

2. Se entiende por pruebas supervenientes los medios de convicción ofrecidos después del plazo legal en que deban aportarse, pero que el oferente no pudo aportar por desconocerlos, por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar o porque se generaron después del plazo legal en que debían aportarse.

3. Admitida una prueba superveniente, se dará vista a la parte denunciante o a la parte denunciada, según corresponda, para que en el plazo de cinco días manifieste lo que a su derecho convenga.

Párrafo reformado CG 11/03/2022

Artículo 27. Hechos objeto de prueba

1. Son objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos.

2. Tanto la Unidad de lo Contencioso, como la Comisión o el Consejo General podrán invocar los hechos notorios, aunque no hayan sido alegados por las partes. En todo caso, una vez que se haya apersonado la parte denunciada al procedimiento de investigación, en el desahogo de las pruebas se respetará el principio contradictorio de la prueba, siempre que ello no implique la posibilidad de demorar el proceso, o el riesgo que se oculte o destruya el material probatorio.

Párrafo reformado CG 11/03/2022

3. Ni la prueba en general, ni los medios de prueba establecidos por ley son renunciables.

Artículo 28. Valoración

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y a las máximas de la experiencia, así como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados.

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.

3. Los demás medios probatorios, sólo harán prueba plena para resolver, cuando generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

Párrafo reformado CG 02/10/2020

4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que obren en el expediente, éstas tendrán valor indiciario.

5. Los indicios se valorarán de forma adminiculada. Si están dirigidos en un mismo sentido, sin alguna prueba o indicio en contrario, así se señalará y valorará de forma expresa en la Resolución correspondiente.

6. En ningún caso se valorará el dolo o mala fe de alguna de las partes en su beneficio.

CAPÍTULO DÉCIMO DE LAS NOTIFICACIONES

Artículo 29. Reglas generales

1. Las notificaciones se harán a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que se dicten los acuerdos o resoluciones que las motiven, y surtirán efectos el día que se practiquen.

2. Serán nulas las notificaciones que se practiquen en términos diversos a los previstos en la Ley Electoral y este reglamento, salvo que el interesado se manifieste sabedor del acto o resolución respectiva, para lo cual, se tendrá por notificado a partir de la fecha en que tuvo conocimiento de la misma.

3. Las notificaciones podrán hacerse de forma personal, por estrados, por oficio o por correo electrónico a través del sistema que para tales efectos disponga el Instituto, o mediante el Periódico Oficial del Estado, diarios o periódicos de mayor circulación estatal o regional, en los términos previstos en la Ley Electoral.

Párrafo reformado CG 02/10/2020

4. Las notificaciones se harán en días y horas hábiles. Durante los Procesos Electorales Locales, todos los días y horas son hábiles.

5. De toda notificación se levantará la razón correspondiente, la cual se glosará al expediente respectivo.

6. Independientemente que las notificaciones se hagan por escrito, en casos urgentes, las mismas podrán ser comunicadas vía correo electrónico.

7. Los acuerdos que entrañen la adopción de medidas cautelares se notificarán por la vía más expedita. El Secretario, a través de la Unidad de lo Contencioso, podrá ordenar su remisión por correo electrónico a los Consejos Distritales para que, mediante oficio signado por la o el Consejero Presidente correspondiente, se practique la notificación en los términos ordenados en el acuerdo respectivo.

Párrafo reformado CG 02/10/2020

8. Para los efectos de la Ley Electoral y de este reglamento, los funcionarios que cuenten con facultades delegadas de fe pública para actos de naturaleza electoral podrán practicar las notificaciones que les sean instruidas.

Artículo 30. Notificaciones personales

1. Las notificaciones serán personales cuando así se determine, pero en todo caso lo serán las siguientes: la primera notificación que se realice a alguna de las partes, las relativas a vistas para alegatos e inclusión de nuevas pruebas; así como las notificaciones de Resoluciones que pongan fin al procedimiento.

2. La práctica de estas notificaciones se sujetará al siguiente procedimiento:

- I. La diligencia se entenderá directamente con el interesado, o con quien él designe. Se practicarán en el domicilio del interesado, en el señalado por las partes para oír y recibir notificaciones, o en el lugar donde trabaje.
- II. El notificador deberá cerciorarse, por cualquier medio, que la persona que deba ser notificada tiene su domicilio en el inmueble designado y, después de ello, practicará la diligencia entregando copia autorizada del acto o resolución correspondiente al interesado o a quien haya autorizado. En autos se asentará razón de todo lo anterior.
- III. Si el interesado o los autorizados no se encuentran en el domicilio, se dejará citatorio con cualquiera de las personas que allí se encuentren, el cual contendrá:
 - a) Denominación del órgano que dictó el acto o resolución que se pretende notificar;
 - b) Datos del expediente en el cual se dictó;
 - c) Día y hora en que se dejó el citatorio y nombre de la persona que lo recibió, sus datos de la identificación oficial, así como su relación con el interesado o, en su caso, anotar que se negó a proporcionar dicha información, y
 - d) El señalamiento de la hora a la que, al día hábil siguiente, deberá esperar la notificación.

- IV. El notificador se constituirá el día y la hora fijados en el citatorio y si el interesado, o en su caso las personas autorizadas no se encuentran, se hará la notificación por estrados, asentándose la razón correspondiente.

Fracción reformada CG 02/10/2020

- V. Si el día y la hora fijados en el citatorio a quien se busca se niega a recibir la notificación, o las personas que se encuentran en el domicilio se rehúsan a recibirla, o no se encuentra nadie en el lugar, en la puerta de entrada del domicilio se fijará original de la cédula y copia del documento a notificar; procediendo a realizar la notificación por estrados. En autos se asentará razón de todo lo anterior.

Fracción reformada CG 02/10/2020

- VI. Cuando los promoventes o comparecientes señalen un domicilio que no resulte cierto, no exista o se ubique fuera del municipio sede del Instituto, la notificación se practicará por estrados. En autos se asentará razón de todo lo anterior.

3. Las cédulas de notificación personal deberán contener:

- I. La descripción del acto o resolución que se notifica;
- II. Lugar, hora y fecha en que se practica;
- III. Nombre de la persona con quien se entienda la diligencia, indicando su relación con el interesado o, en su caso, que se negó a proporcionarla;
- IV. En su caso, la razón que en derecho corresponda, y
- V. Nombre y firma del notificador, así como la firma de quien recibe la notificación.

4. En todos los casos, al realizar una notificación personal, se integrará al expediente la cédula respectiva y el acuse de la notificación, asentando la razón de la diligencia.

5. Las notificaciones personales podrán realizarse por comparecencia del interesado, de su representante, o de su autorizado ante el órgano que corresponda. En tales casos, se deberá asentar en autos la razón de la comparecencia y agregarse, de ser posible, una copia simple de la identificación oficial con la cual se haya identificado el compareciente, o bien tratándose de representantes o apoderados legales, previa copia del instrumento legal con el que acredita dicha personalidad.

6. La notificación de la resolución que pongan fin al procedimiento de investigación será personal, se hará a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se dicten o, en su caso, que se formule el engrose correspondiente, entregando a las partes copia autorizada de la resolución.

7. Las notificaciones personales a que se refiere el artículo 30, numeral 1, de este Reglamento podrán practicarse por vía electrónica, cuando se realicen a la representación de partidos políticos o candidaturas independientes; así como a aspirantes y candidaturas; para lo cual se deberá contar con su manifestación expresa de ser notificados por esa vía, y una cuenta de correo electrónico institucional.

Párrafo reformado CG 16/03/2021, 11/03/2022

Artículo 31. Notificaciones por estrados

1. Las notificaciones por cédula se fijarán en los estrados del Instituto o del órgano que emita la resolución o acuerdo. Las cédulas deberán contener, por lo menos, los requisitos establecidos en el párrafo 3 del artículo anterior, y los que así se requieran para su eficacia.

2. Además de la fijación en los estrados físicos del órgano electoral de que se trate, deberán de publicarse en el apartado correspondiente a estrados electrónicos en la página institucional.

Párrafo adicionado CG 16/03/2021

Artículo 32. Notificaciones por oficio

Las notificaciones que se dirijan a una autoridad u órgano interno de los partidos políticos, se practicarán por oficio.

Artículo 33. Notificación automática

Se deroga.

Artículo reformado CG 02/10/2020, y derogado CG 18/11/2020

Artículo 34. Notificaciones electrónicas

1. Se realizará la notificación electrónica al correo institucional creado a las representaciones de los partidos políticos, aspirantes, candidaturas independientes, y candidaturas registradas por partidos políticos siempre y cuando manifiesten expresamente su voluntad de ser notificados por esa vía.

Párrafo reformado CG 16/03/2021, 11/03/2022

2. La notificación por este medio surtirá efectos a partir de que se tenga constancia de la recepción de la misma o, en su caso, se cuente con el acuse de recibo correspondiente, a fin de garantizar su autenticidad y efectividad.

Párrafo adicionado CG 16/03/2021

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LOS MEDIOS DE APREMIO Y CORRECCIONES DISCIPLINARIAS

Artículo 35. Medios de apremio y correcciones disciplinarias

1. Los órganos que tramiten o sustancien el procedimiento sancionador, podrán hacer uso, discrecionalmente, de los medios de apremio y las correcciones disciplinarias siguientes:

- I. Apercibimiento;

II. Amonestación pública;

III. Multa hasta por cien veces el valor de la UMA vigente. La misma se hará efectiva de conformidad con lo establecido en el artículo 357 de la Ley Electoral;

Fracción reformada CG 02/10/2020, CG 18/11/2020

IV. Auxilio de la fuerza pública, y

V. Arresto hasta por 36 horas, con el apoyo de la autoridad competente.

2. De ser procedente la aplicación de cualquiera de los medios de apremio, contemplados en las fracciones IV y V del numeral 1 del presente artículo, se hará de conocimiento a las autoridades competentes para que procedan a su aplicación.

3. Los medios de apremio deberán ser aplicados, previo apercibimiento, a las partes, sus representantes y, en general, a cualquier persona, con el propósito de hacer cumplir las determinaciones de los órganos sustanciadores o resolutores, actuando de manera colegiada o unitaria.

4. Para la imposición del medio de apremio debe estar acreditado el incumplimiento del sujeto vinculado a alguna de las determinaciones de los órganos del Instituto, y es necesario que se notifique el acuerdo en el que se establezca el apercibimiento, precisando que en el supuesto que no se desahogue en tiempo y forma lo requerido, se le aplicará una de las medidas de apremio previstas en el presente artículo.

5. Si la conducta asumida pudiese constituir algún delito, el Secretario, a través de quién él determine, instrumentará el acta correspondiente, misma que se hará del conocimiento de la autoridad competente, para que proceda conforme a derecho. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad del órgano resolutor de ordenar las vistas correspondientes al resolver las quejas o denuncias presentadas.

6. Con independencia de los medios de apremio que se puedan imponer para hacer eficaces las determinaciones dictadas, se dará inicio del procedimiento sancionador que corresponda por la afectación a las normas de orden público derivado del incumplimiento o contumacia del sujeto obligado.

7. Por cuanto hace a los órganos del Instituto, así como a las autoridades y los notarios públicos, las medidas de apremio y correcciones disciplinarias se aplicarán sin perjuicio de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse.

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO

DE LOS INFORMES QUE RINDE EL SECRETARIO

Artículo 36. *De los informes que se rinden al Consejo General*

1. En cada sesión ordinaria del Consejo General, el Secretario rendirá un informe de todas las quejas o denuncias presentadas ante la Unidad de lo Contencioso, y de aquéllas iniciadas de oficio. Dicho informe incluirá:

- I. La materia de las quejas o denuncias y, en su caso, el tipo de procedimiento que se inició;
- II. El órgano del Instituto en que se tramitaron;
- III. La mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de desechamiento o sobreseimiento;
- IV. Una síntesis de los trámites realizados durante su sustanciación, y
- V. Su resolución y en su caso, los recursos presentados en su contra; la indicación de si éstos ya fueron resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente.

2. Con la misma periodicidad, el Secretario rendirá un informe de todas las solicitudes de medidas cautelares formuladas, que incluirá:

- I. La materia de la solicitud de adopción de medidas cautelares, precisando el sujeto que la solicitó, sea una persona, una precandidatura, candidatura, candidatura independiente, partido político, órgano del Instituto, alguna de las autoridades electorales a nivel local, entre otros;
Fracción reformada CG 11/03/2022
- II. El tipo de procedimiento en que se tramitó la queja o denuncia en que se solicitó la adopción de medidas cautelares;
- III. La mención de la decisión que, en su caso, tome la Unidad de lo Contencioso sobre el turno de la solicitud;
- IV. La indicación de si las medidas cautelares fueron o no concedidas;
- V. En caso que se hayan concedido las medidas cautelares, el cumplimiento de éstas, y
- VI. En su caso, los recursos presentados en su contra; la indicación de si éstos fueron resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente.

3. Para efectos de lo anterior, los presidentes de los Consejos Distritales comunicarán de inmediato al Secretario sobre la recepción, trámite y resolución de las quejas o denuncias, o recursos presentados en sus respectivos ámbitos de competencia, mediante el sistema informático institucional que se determine para tal efecto.

4. El informe deberá cumplir con los requisitos previstos en los párrafos anteriores, además de las respuestas, las comunicaciones y las solicitudes que no hayan sido atendidas.

5. La Secretaría, para la presentación del informe a que se refiere el párrafo 1 de este artículo, se apoyará de la información que le proporcione la Unidad de lo Contencioso.

Artículo 37. *De los informes que se rinden a la Comisión*

1. De manera mensual, el Secretario Técnico rendirá un informe a la Comisión de todas las quejas o denuncias presentadas ante la Unidad de lo Contencioso y de aquellas iniciadas de oficio, que hayan sido tramitadas, y que contendrá:

- I. Fecha de presentación de las quejas o denuncias;
- II. Materia de las mismas y, en su caso, el tipo de procedimiento que correspondió;
- III. Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de desechamiento o de sobreseimiento;
- IV. Síntesis de los trámites realizados durante su sustanciación;
- V. Su resolución y, en su caso, los recursos presentados en su contra, la indicación de si éstos ya fueron resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente, y
- VI. Casos en que se hubiera remitido el expediente al Tribunal Electoral, precisando las fechas en que se notificó tal remisión;

2. Con la misma periodicidad, el Secretario Técnico rendirá un informe sobre el cumplimiento de las medidas cautelares concedidas, y en su caso, de las acciones realizadas ante el incumplimiento de las mismas.

TÍTULO TERCERO
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

CAPÍTULO ÚNICO DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 38. Reglas de procedencia

1. Las medidas cautelares sólo pueden ser dictadas por:

- I. La Comisión, a petición de parte o de forma oficiosa, a propuesta de la Unidad de lo Contencioso, y
- II. Los Consejos Distritales en sus respectivos ámbitos de competencia, a petición de parte o de forma oficiosa.

2. Para tal efecto, y por la naturaleza urgente de las medidas cautelares, dichos órganos podrán sesionar en cualquier día u hora, incluso fuera de Proceso Electoral Local. Si la sesión tuviera lugar en día y hora que, conforme a este reglamento sea inhábil, la Unidad de lo Contencioso deberá, previamente, llevar a cabo la habilitación.

3. Procede la adopción de medidas cautelares en todo tiempo, para lograr el cese de los actos o hechos que constituyan la infracción denunciada, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o se ponga en riesgo la vulneración de bienes jurídicos tutelados por las disposiciones constitucionales, legales y las contenidas en el Reglamento.

4. No procederá la adopción de medidas cautelares en contra de actos futuros de realización incierta o actos consumados o de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos cuyos efectos no puedan retrotraerse y que sean materialmente imposibles de restituir al estado en que se encontraban antes que ocurrieran los actos denunciados.

5. La solicitud de adopción de medidas cautelares deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- I. Presentarse por escrito ante la Unidad de lo Contencioso o Consejos Distritales, según corresponda y estar relacionada con una queja o denuncia;
- II. Precisar el acto o hecho que constituya la infracción denunciada y la cual se pretenda hacer cesar, y
- III. Identificar el daño cuya irreparabilidad se pretenda evitar;

6. Cuando la solicitud tenga por objeto hechos relacionados con radio y televisión, si la Unidad de lo Contencioso advierte la necesidad de adoptar una medida cautelar, dará vista de manera inmediata a la Unidad de lo Contencioso del Instituto Nacional, para que realice lo procedente de conformidad con sus atribuciones.

7. Cuando tal solicitud sea recibida por los Consejos Distritales, y la misma sea competencia del Instituto Nacional, al ser el medio comisivo radio o televisión, será remitida de forma inmediata y por el medio más expedito a la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional.

8. En los casos de denuncias o quejas dentro del proceso electoral, que sean competencia de los Consejos Distritales, y que estos no estuvieren instalados, corresponderá a la Unidad de lo Contencioso la tramitación correspondiente.

Artículo 39. De la notoria improcedencia

1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será notoriamente improcedente, cuando:

- I. La solicitud no se formule conforme a lo señalado en el párrafo 5 del artículo anterior;
- II. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de una medida cautelar;
- III. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se observe que se trata de actos consumados, irreparables o futuros de realización incierta, y
- IV. Cuando ya exista pronunciamiento de la Comisión respecto de la propaganda materia de la solicitud.

2. En los casos de notoria improcedencia previstos en las fracciones I y IV anteriores, la Unidad de lo Contencioso, efectuando una valoración preliminar al respecto, podrá desechar la solicitud sin mayor trámite, lo que notificará por oficio a la Presidencia de la Comisión, y al solicitante de manera personal.

Artículo 40. Del trámite

1. Si la solicitud de adoptar medidas cautelares no actualiza una causal de notoria improcedencia, la Unidad de lo Contencioso, una vez que en su caso haya realizado las diligencias conducentes y después de haber admitido la queja o denuncia, la remitirá inmediatamente con las constancias recabadas y un proyecto de Acuerdo a la Comisión para que ésta resuelva en un plazo de veinticuatro horas.

2. El Acuerdo que ordene la adopción de medidas cautelares deberá contener las consideraciones fundadas y motivadas acerca de:

- I. La prevención de daños irreparables en las contiendas electorales;
- II. El cese de cualquier acto o hecho que pueda entrañar una violación o afectación a los principios rectores o bienes jurídicos tutelados en materia electoral, y
- III. El apercibimiento al sujeto obligado de la imposición de medidas de apremio en caso de incumplimiento al acuerdo de adopción de medidas cautelares.

3. El acuerdo en que se determine la adopción de medidas cautelares establecerá la suspensión inmediata de los hechos materia de la misma, otorgando en su caso un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas atendiendo la naturaleza del acto para que los sujetos obligados la atiendan.

4. El acuerdo por el que se declare procedente la adopción de una medida cautelar se deberá notificar a las partes, en términos de lo establecido en la Ley Electoral y el Reglamento.

Artículo 41. Del incumplimiento

1. Cuando la Unidad de lo Contencioso o Consejo Distrital tenga conocimiento del probable incumplimiento de alguna medida cautelar ordenada por la Comisión, aplicará alguno de los medios de apremio y correcciones disciplinarias en términos del artículo 35 de este Reglamento, de conformidad con el apercibimiento realizado en el acuerdo de medida cautelar respectiva.

2. Con independencia de que la determinación sobre la imposición de los medios de apremio, y de la posible existencia de cualquier otra forma de responsabilidad, la Unidad de lo Contencioso podrá dar inicio a un nuevo procedimiento para la investigación del supuesto incumplimiento de la medida cautelar dictada.

3. Para tales fines, los órganos y áreas del Instituto darán seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas, e informarán al Secretario y al Consejero Presidente, de cualquier incumplimiento.

Artículo 42. De las medidas cautelares, tratándose de propaganda en radio y televisión, en asuntos de competencia exclusiva del Instituto

1. Tratándose del proceso electoral en la entidad, en los que el Instituto haya dado inicio al procedimiento sancionador por violaciones a la Ley Electoral, si advierte la necesidad de adoptar una medida cautelar en materia de radio o televisión, remitirá su solicitud a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional.

2. La solicitud de medidas cautelares deberá contener los siguientes requisitos:

- I. Identificación del promovente;
- II. Argumentos que acrediten su interés jurídico;
- III. Domicilio para oír y recibir notificaciones, y en su caso, un correo electrónico;
- IV. Narración expresa y clara de los hechos en que basa su solicitud, manifestando la posible afectación a los valores y principios que rigen la materia electoral, y
- V. En su caso, las pruebas que acrediten la razón de su dicho.

3. La solicitud de la autoridad electoral, deberá contener una valoración de los contenidos de los materiales denunciados a la luz de la legislación local presuntamente violada, en términos del numeral 2 del artículo 40 de este Reglamento. Valoración que no será vinculante.

TÍTULO CUARTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO

CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES ESPECIALES

Artículo 43. De la materia y procedencia

El procedimiento para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas podrá iniciar a instancia de parte o de oficio, cuando cualquier órgano del Instituto tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras que no sean materia del procedimiento especial sancionador.

Artículo 44. Improcedencia y sobreseimiento en el procedimiento sancionador ordinario

1. La queja o denuncia será improcedente cuando:

- I. El escrito no contenga firma autógrafa o huella digital de quien lo promueva;
- II. Por actos o hechos imputados a la misma persona, que hayan sido materia de otra queja o denuncia, cuya resolución sea definitiva;
- III. Se denuncien actos de los que la autoridad electoral resulte incompetente para conocer; o cuando los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan violaciones a la Ley Electoral;
- IV. Se trate de quejas o denuncias frívolas;

- V. Haya prescrito la facultad del Instituto para fincar responsabilidades;
 - VI. La imposibilidad de determinar al sujeto a quien atribuir la conducta denunciada, o este haya fallecido;
 - VII. La o el quejoso o denunciante no agote previamente las instancias internas del partido denunciado si la queja versa sobre presuntas violaciones a su normatividad interna, y
- Fracción adicionada CG 02/10/2020*
- VIII. Tratándose de quejas o denuncias que versen sobre presuntas violaciones a la normatividad interna de un partido político, la o el quejoso o denunciante no acredite su pertenencia al partido de que se trate o su interés jurídico.

Fracción adicionada CG 02/10/2020

2. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

- I. Habiendo sido admitida la queja o denuncia, sobrevenga alguna causal de improcedencia;
 - II. La parte denunciada sea un partido político o una agrupación política que, con posterioridad a la admisión de la queja o denuncia, haya perdido su registro, y
- Fracción reformada CG 11/03/2022*
- III. El denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando lo exhiba antes de la aprobación del proyecto por parte del Consejo General.

3. El estudio de las causas de improcedencia o sobreseimiento se realizará de oficio.

Artículo 45. Prescripción para fincar responsabilidades

La facultad de la autoridad electoral para fincar responsabilidades por infracciones administrativas prescribe en tres años.

- I. El término de la prescripción se empezará a contar a partir de la fecha en que hayan ocurrido los presuntos hechos conculcatorios de la normativa electoral, a partir de que se tenga conocimiento de los mismos, o bien, tratándose de actos continuados a partir de cuándo cese su comisión.
- II. La presentación de una queja o denuncia o el inicio oficioso de un procedimiento sancionador por parte de esta autoridad, interrumpe el cómputo de la prescripción.

Artículo 46. Prevenciones

1. Ante la omisión de los requisitos señalados en el artículo 11, numeral 1, fracciones III, IV y V de este Reglamento, la Unidad de lo Contencioso prevendrá al denunciante para que los subsane o aclare dentro del plazo improrrogable de dos días. En caso de no hacerlo, se le desechará de plano.

2. Lo señalado en el párrafo que antecede resulta aplicable para el caso de que, aun habiendo dado contestación a la prevención formulada, la misma sea insuficiente o verse sobre cuestiones distintas a la información solicitada.
3. En el caso que se omita señalar domicilio para recibir notificaciones, éstas se harán por Estrados.
4. Tratándose de quejas o denuncias frívolas, no procederá prevención.

Artículo 47. Plazo de investigación

1. Si del análisis de las constancias aportadas por el denunciante, se advierte la falta de indicios necesarios para admitir el procedimiento, la Unidad de lo Contencioso dictará las medidas pertinentes para llevar a cabo la investigación preliminar, debiendo justificar su necesidad y oportunidad. En este caso, el plazo para la admisión se computará a partir de que la autoridad cuente con los elementos necesarios para decidir sobre la admisión.
2. La Unidad de lo Contencioso al admitir la contestación resolverá sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes dentro de los dos días siguientes, ordenando la preparación y desahogo de las mismas, para lo cual contará con un período de quince días. En los casos en que la Unidad de lo Contencioso hubiere ordenado de oficio la práctica de diligencias para el esclarecimiento de los hechos, el plazo anterior se prorrogar por quince días más.

Artículo 48. Alegatos

Concluido el desahogo de las pruebas y, en su caso, agotada la investigación, la Unidad de lo Contencioso pondrá el expediente a la vista de las partes para que, en un plazo de cinco días, manifiesten lo que a su derecho convenga.

**CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA RESOLUCIÓN**

Artículo 49. Elaboración del proyecto de resolución

1. Concluido el periodo de alegatos, la Unidad de lo Contencioso formulará el proyecto de resolución correspondiente, en un término no mayor a diez días contados a partir del cierre de instrucción.
2. Dentro de los cinco días posteriores a su elaboración, la Unidad de lo Contencioso remitirá el proyecto de resolución a la Presidencia de la Comisión.

Párrafo reformado CG 02/10/2020

Artículo 50. Sesión de Dictaminación

A más tardar al día siguiente de su recepción, la Presidencia de la Comisión convocará a los demás integrantes a sesión de análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución, misma que tendrá lugar no antes de veinticuatro horas de la fecha de la convocatoria con la finalidad de que dicho órgano colegiado analice y valore el referido proyecto.

Artículo 51. Valoración del proyecto por parte de la Comisión

La Comisión dictaminará el proyecto de resolución conforme a lo siguiente:

- I. Si el primer proyecto de la Unidad de lo Contencioso propone el desechamiento o sobreseimiento del procedimiento, o la imposición de una sanción y la Comisión está de acuerdo con el sentido del mismo, será turnado al Consejo General para su estudio y votación.
- II. En caso de no aprobarse el proyecto, la Comisión lo devolverá a la Unidad de lo Contencioso, exponiendo las razones de su devolución, o sugiriendo, en su caso, las diligencias que estime pertinentes para el perfeccionamiento de la investigación, y
- III. En un plazo no mayor a quince días después de la devolución del proyecto y las consideraciones al respecto, la Unidad de lo Contencioso emitirá un nuevo proyecto de resolución, debiendo considerar los razonamientos y argumentos que formule la Comisión.
- IV. Los proyectos se aprobarán por unanimidad o mayoría de votos.

Artículo 52. Disposiciones especiales en materia de resoluciones del Consejo General

1. Una vez que la o el presidente del Consejo General reciba el proyecto correspondiente, convocará a sesión, remitiendo copias del mismo a los integrantes de dicho órgano por lo menos tres días antes de la fecha de la sesión.

Párrafo reformado CG 02/10/2020

2. En la sesión en que conozca del proyecto de resolución, el Consejo General determinará:

- I. Aprobarlo en los términos en que se le presente;
- II. Aprobarlo, ordenando a la Secretaría Ejecutiva realizar el engrose de la resolución en el sentido de los argumentos, consideraciones y razonamientos expresados por la mayoría;
- III. Modificarlo, procediendo aprobarlo dentro de la misma sesión, siempre y cuando se considere que puede hacerse y que no contradice lo establecido en el cuerpo del dictamen.

Fracción reformada CG 02/10/2020

- IV. Rechazarlo y ordenar a la Unidad de lo Contencioso elaborar un nuevo proyecto en el sentido de los argumentos, consideraciones y razonamientos expresados por la mayoría. De requerirse la realización de nuevas diligencias, la Unidad de lo Contencioso procederá en términos de lo dispuesto en la fracción III, del artículo anterior, con la salvedad de que, en este caso, el proyecto lo presentará directamente al pleno del Consejo General para su discusión y aprobación.

Las diligencias a que se refiere el párrafo anterior, deberán atender a los principios de razonabilidad, eficacia y proporcionalidad, debiéndose realizar en un plazo prudente, dentro de la vigencia de la facultad sancionadora de la autoridad.

- V. Rechazado un proyecto de resolución se entiende que se aprueba un acuerdo de devolución.
- VI. Si la queja resulta infundada, se ordenará la suspensión de las medidas cautelares que se hayan adoptado.

3. El Consejero Electoral que disienta de la mayoría podrá formular voto particular, el cual se insertará en el proyecto respectivo, de conformidad con lo previsto en el Reglamento Interior del Instituto.

4. En el desahogo de los puntos de la orden del día en que el Consejo General deba resolver sobre los proyectos de resolución relativos a quejas o denuncias, estos se agruparán y votarán en un solo acto, salvo que alguno de sus integrantes proponga su discusión por separado.

CAPÍTULO TERCERO

DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE IMPLICAN VISTAS

Artículo 53. Objeto

El presente capítulo regula el procedimiento sancionador ordinario para el conocimiento de las presuntas faltas cometidas por cualquier autoridad, notarios públicos, extranjeros, ministros de culto, asociaciones vinculadas a iglesias o agrupaciones de cualquier religión o secta.

Artículo 54. Trámite a cargo de la Unidad de lo Contencioso

1. Cuando se denuncie o se presuma la comisión de infracciones a la normativa electoral cometidas por los sujetos referidos en el artículo anterior, la Unidad de lo Contencioso integrará un expediente.
2. Para efectos de la integración del expediente a que se refiere este artículo, la Unidad de lo Contencioso llevará a cabo las diligencias que estime conducentes para recabar la información, pruebas y documentos vinculados con la presunta infracción. Si de los documentos recabados y/o exhibidos por el quejoso se advierten elementos suficientes para presumir una infracción a la Ley Electoral, instaurará un procedimiento ordinario sancionador.

3. Concluida la investigación correspondiente, la Unidad de lo Contencioso elaborará un proyecto de resolución en el que determinará si existe una infracción a la normativa electoral por parte de los sujetos referidos. Dicho proyecto será sometido a la consideración de la Comisión, y posteriormente al Consejo General en los términos y plazos previstos en este Reglamento.

4. Si el Consejo General determina que no existen infracciones a la normativa electoral por parte de las partes denunciadas, ordenará el archivo del expediente, pero si determina su existencia, ordenará su remisión con la resolución dictada a las autoridades competentes, para que en el ámbito de sus facultades impongan las sanciones conducentes, de conformidad con lo señalado en los artículos 348, 349, 350 y 351 de la Ley Electoral.

Párrafo reformado CG 11/03/2022

5. La vista a que se refiere el párrafo anterior, deberá realizarse a través del Secretario del Consejo General.

6. Las faltas a que se refiere el presente capítulo podrán ser conocidas por la Unidad de lo Contencioso de oficio o a petición de parte.

Artículo 55. De la obligación de las autoridades de rendir un informe

Las dependencias a las cuales les sean remitidas por medio del Secretario del Consejo General las constancias que se refiere el artículo anterior, tienen la obligación de comunicar al Secretario, en el plazo conferido para tal efecto, las medidas adoptadas en aquellos casos de presuntas infracciones de las que se les hubiese informado.

**TÍTULO QUINTO
DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR**

**CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES ESPECIALES**

Artículo 56. Procedencia

1. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva, por conducto de la Unidad de lo Contencioso, instruirá el procedimiento especial establecido en la presente sección, cuando se denuncie la comisión de conductas, no relacionadas con radio y televisión, que:

- I. Violan lo establecido en el párrafo cuarto, del artículo 5, de la Constitución del Estado, así como aquellas que violen el octavo párrafo, del artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que incidan en el proceso electoral local respectivo;
- II. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral, o

III. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.

2. La Secretaría Ejecutiva por conducto de la Unidad de lo Contencioso, instruirá el procedimiento especial establecido en este capítulo, en cualquier momento, cuando se presenten denuncias por hechos relacionados con Violencia Política.

Párrafo adicionado CG 02/10/2020

Artículo 57. Requisitos de la denuncia

1. La denuncia deberá reunir los siguientes requisitos:

- I. Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella digital;
- II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;
- IV. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia;
- V. Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o en su caso, mencionar las que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas, y
- VI. En su caso, las medidas cautelares que se soliciten.

2. Para el caso de denuncias relativas a Violencia Política, la denuncia podrá ser presentada por la parte afectada o iniciarse de oficio, de conformidad con lo establecido en el artículo 470 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y su correlativo 372 de la Ley Electoral.

Párrafo adicionado CG 02/10/2020

3. La Unidad de lo Contencioso informará al Tribunal Electoral, por la vía más expedita, de la denuncia presentada, remitiendo copia de la misma y sus anexos.

Artículo 58. De la admisión o desechamiento en el procedimiento especial sancionador

1. La denuncia será desechada de plano por la Unidad de lo Contencioso, sin prevención alguna, cuando:

- I. No reúna los requisitos indicados en el artículo anterior;
- II. Los hechos denunciados no constituyan una violación en materia de propaganda político-electoral;

- III. La parte denunciante no aporte ni ofrezca prueba que genere indicio de la existencia de los hechos y la probable violación de la normativa electoral; así como cuando de la queja o denuncia no se puedan advertir las circunstancias de tiempo, modo y lugar, respecto a los hechos denunciados;

Fracción reformada CG 11/03/2022

- IV. La denuncia sea evidentemente frívola en términos de lo previsto en los artículos 353 de la Ley Electoral, y
- V. La imposibilidad de determinar al sujeto a quien atribuir la conducta denunciada, o este haya fallecido.

Fracción adicionada CG 11/03/2022

- 2. Cuando la denuncia sea relativa a Violencia Política, será desechada de plano por la Unidad de lo Contencioso, sin prevención alguna, cuando:

Párrafo adicionado CG 02/10/2020

- I. No se aporten u ofrezcan pruebas.
- II. Sea notoriamente frívola o improcedente.

- 3. Habiéndose admitido la denuncia se sobreseerá:

Párrafo y fracciones adicionadas CG 11/03/2022

- I. Por desistimiento expreso por la parte denunciante, siempre y cuando la infracción no sea de orden público.
- II. Cuando la parte denunciante o denunciada sea un partido político que haya perdido el registro.
- III. Cuando sobrevenga una causa de desechamiento.

- 4. La Unidad de lo Contencioso deberá admitir o desechar la denuncia en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores a su recepción. En caso de desechamiento, notificará al denunciante su resolución, por el medio más expedito a su alcance dentro del plazo de doce horas; tal resolución deberá ser notificada en forma impresa y se informará al Tribunal Electoral, para su conocimiento.

Artículo 59. De la admisión y el emplazamiento

- 1. La Unidad de lo Contencioso admitirá la denuncia dentro de las veinticuatro horas posteriores a su recepción, siempre que satisfaga los requisitos previstos en el artículo 57 de este Reglamento.
- 2. Si del análisis de las constancias aportadas por el denunciante, se advierte la falta de indicios suficientes para iniciar la investigación, la Unidad de lo Contencioso dictará las medidas necesarias para llevar a cabo una investigación preliminar, atendiendo al objeto y al carácter sumario del procedimiento, debiendo

justificar para tal efecto su necesidad y oportunidad. En este caso, el plazo para la admisión se computará a partir de que la autoridad cuente con los elementos necesarios.

3. Admitida la denuncia, la Unidad de lo Contencioso, sin perjuicio de realizar las diligencias que estime necesarias, emplazará a las partes para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la debida admisión, haciéndole saber a la parte denunciada la infracción que se le imputa, para lo cual se le correrá traslado de la denuncia con sus anexos, así como de todas y cada una de las constancias que integran el expediente en copia simple o medio magnético.

Párrafo reformado CG 11/03/2022

4. Si se solicita la adopción de medidas cautelares, o la Unidad de lo Contencioso considera necesaria su adopción, se propondrá la necesidad de las mismas a la Comisión para que ésta resuelva lo conducente en un plazo de veinticuatro horas. Esta decisión podrá ser impugnada ante el Tribunal Electoral.

Párrafo reformado CG 02/10/2020

Artículo 59 BIS. *De las medidas cautelares en materia de violencia política*

1. Las medidas cautelares que podrán ser ordenadas por infracciones que constituyan Violencia Política, son:

- I. Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad;
- II. Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las razones;
- III. Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, suspender el uso de las prerrogativas asignadas a la persona agresora;
- IV. Ordenar la suspensión del cargo partidista, de la persona agresora, y
- V. Cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima, o para quien ella solicite.

Artículo adicionado CG 02/10/2020

Artículo 59 TER. *De las medidas de protección en materia de violencia política*

1. Las medidas de protección podrán ser aquellas establecidas en la Ley de Acceso, entre otras:

- I. De emergencia;
 - a) Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima;
 - b) Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima o al lugar donde se encuentre;

- c) La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima o a personas relacionadas con ella;

II. Preventivas;

- a) Protección policial de la víctima;
- b) Vigilancia policial en el domicilio de la víctima;

III. De naturaleza Civil;

- IV. Además de las anteriores, aquellas que sean necesarias para salvaguardar la integridad, la seguridad y la vida de la persona en situación de violencia.

2. Las medidas previstas en este artículo son enunciativas, pero no limitativas y atenderán a la naturaleza y necesidades de cada caso concreto.

Artículo adicionado CG 11/03/2022

Artículo 60. *Audiencia de pruebas y alegatos, y remisión del expediente al Tribunal Electoral.*

La audiencia de pruebas y alegatos se desarrollará en los siguientes términos:

- I. Se llevará a cabo de manera ininterrumpida, salvo lo previsto en la fracción VIII del presente artículo, en forma oral y será conducida por personal de la Unidad de lo Contencioso, debiéndose levantar constancia de su desarrollo, en la que firmaran los que en ella intervinieron;
- II. La falta de asistencia de las partes no impedirá la celebración de la audiencia en el día y hora señalados;
- III. La parte denunciante y denunciada podrán comparecer a la audiencia por medio de representantes o apoderados, quienes deberán presentar los documentos que los acrediten al inicio de la audiencia y en el acta se asentará razón de esa circunstancia;

Fracción reformada CG 02/10/2020, 11/03/2022

- IV. Abierta la audiencia, se dará el uso de la voz al denunciante a fin de que, en una intervención no mayor a treinta minutos, exponga sintéticamente el hecho que motivó la denuncia y haga una relación de las pruebas que lo corroboran. En caso de que el procedimiento se haya iniciado en forma oficiosa la Unidad de lo Contencioso actuará como denunciante;
- V. Acto seguido, se dará el uso de la voz a la parte denunciada, a fin de, en un tiempo no mayor a treinta minutos, responda a la denuncia, ofreciendo las pruebas que a su juicio desvirtúen la imputación que se realiza. La omisión de contestar sobre dichas imputaciones únicamente tendrá

como efecto la preclusión de su derecho a ofrecer pruebas, sin generar presunción respecto a la veracidad de los hechos denunciados;

Fracción reformada CG 02/10/2020, 11/03/2022

- VI.** La Unidad de lo Contencioso resolverá sobre la admisión de pruebas y acto seguido procederá a su desahogo;
- VII.** Concluido el desahogo de las pruebas, la Unidad de lo Contencioso concederá en forma sucesiva el uso de la voz a la parte denunciante y denunciada, o a sus representantes, quienes podrán alegar en forma escrita, o verbal por una sola vez y en tiempo no mayor a quince minutos cada una. Culminada esta etapa, se cerrará el acta y se dará por terminada la audiencia, y
- VIII.** Si por causa grave o de fuerza mayor, hubiese necesidad de diferir la audiencia, la Unidad de lo Contencioso lo hará, fundando y motivando tal determinación, debiendo de reanudar la misma a la brevedad posible.

Artículo 60 BIS. *Audiencia de pruebas y alegatos virtual*

- 1.** La Unidad de lo Contencioso podrá hacer uso de la herramienta tecnológica aprobada por el Consejo General para el desahogo de sus sesiones virtuales, o bien alguna otra herramienta tecnológica que garantice la emisión y recepción de audio y vídeo en tiempo real, posibilite la interacción entre las y los participantes, y la identificación plena de cada persona, con el fin de utilizarla para el desarrollo de la audiencia de pruebas y alegatos a que se refiere el artículo anterior.
- 2.** Quedará constancia de las audiencias que se celebren bajo esta modalidad por medio de videograbación que quedarán agregadas a los autos del expediente correspondiente, por lo que el acta de audiencia será firmada por el personal de la Unidad de lo Contencioso que conduzca la referida.
- 3.** El emplazamiento y convocatoria a la misma se llevarán a cabo vía notificación electrónica, a través de las cuentas de correo electrónico institucional conforme al artículo 34 de este Reglamento, en el que se adjuntará el expediente digitalizado.
- 4.** En caso que las partes sean ajenas al proceso electoral, se hará personalmente atendiendo a lo indicado en el artículo 30 de este reglamento.
- 5.** Se deberá notificar a la Coordinación de Informática, quien deberá llevar a cabo las gestiones necesarias para que la herramienta informática se encuentre en estado funcional, así como para atender cualquier falla técnica que se pudiera presentar en esta. Asimismo, será responsable de la creación de las ligas electrónicas y, en su caso, de usuarios y contraseñas para el acceso a la misma, cada que sean requeridos.

6. En caso de que alguna de las partes no cuente con las herramientas tecnológicas necesarias para la celebración de la audiencia de forma virtual, esta deberá comunicarlo a la Unidad de lo Contencioso cuando menos veinticuatro horas antes de la celebración de la audiencia, por escrito o, vía electrónica en caso de haber autorizado las comunicaciones de ese tipo, a efecto de que realice las gestiones necesarias para habilitar el espacio adecuado dentro del Instituto en donde se cuente con las herramientas tecnológicas indispensables para el desahogo de la audiencia respectiva.

7. En relación con lo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación de Informática brindará asistencia a las partes exclusivamente en relación con aquellas cuestiones informáticas u operativas sobre la utilización de la herramienta tecnológica.

Artículo adicionado CG 16/03/2021

Artículo 61. *Del turno del expediente y del informe circunstanciado*

1. Concluida la audiencia, la Unidad de lo Contencioso remitirá de inmediato el expediente completo, exponiendo en su caso, las medidas cautelares y demás diligencias que se hayan llevado a cabo, al Tribunal Electoral, junto con un informe circunstanciado que deberá satisfacer los siguientes requisitos:

- I. Narrar sucintamente los hechos denunciados, y las infracciones a que se refieran;
- II. Las diligencias que se hayan realizado por la autoridad;
- III. Las pruebas aportadas por las partes y las recabadas durante la investigación;
- IV. Las demás actuaciones realizadas, y
- V. Las conclusiones sobre la queja o denuncia que consistirán en una exposición breve respecto de los hechos denunciados, las pruebas ofrecidas y el resultado de su desahogo, así como las diligencias realizadas en el curso de la instrucción, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto.

2. Del informe circunstanciado se enviará una copia a la Comisión para su conocimiento.

Artículo 61 BIS. *Del registro de personas infractoras por Violencia Política*

1. En caso de que se acredite la existencia de Violencia Política o violencia familiar, y una vez que la resolución respectiva se encuentre firme, corresponderá a la Unidad de lo Contencioso llevar a cabo un registro electrónico que contendrá los datos de identificación de la persona infractora, el tipo de infracción y, en su caso, la sanción aplicada; cuya información deberá publicarse en el portal electrónico del Instituto.

Artículo adicionado CG 02/10/2020

CAPÍTULO SEGUNDO

DEL PROCEDIMIENTO ANTE LOS CONSEJOS DISTRITALES

Artículo 62. Del procedimiento ante los Consejos Distritales

1. Cuando las denuncias a que se refiere este Capítulo tengan como motivo la comisión de conductas referidas a la ubicación física o al contenido de propaganda política o electoral impresa, digital o electrónica, de aquélla pintada en bardas, o de cualquier otra diferente a la transmitida por radio o televisión, así como cuando se refieran a actos anticipados de precampaña o campaña en que la conducta infractora esté relacionada con ese tipo de propaganda se estará a lo siguiente:

Párrafo reformado CG 11/03/2022

- I.** La denuncia será presentada ante la o el Consejero Presidente del Consejo Distrital del Instituto que corresponda a la demarcación territorial en donde haya ocurrido la conducta denunciada o del cargo que se elija, y deberá reunir en lo conducente los requisitos señalados en el artículo 374 de la Ley Electoral;

Fracción reformada CG 02/10/2020

- II.** La o el Consejero Presidente del Consejo Distrital ejercerá, en lo conducente, las facultades señaladas en el capítulo anterior para la Unidad de lo Contencioso, conforme al procedimiento y dentro de los plazos que se señalan en la misma, y

Fracción reformada CG 02/10/2020

- III.** Celebrada la audiencia, la o el Consejero Presidente deberá turnar al Tribunal Electoral, de forma inmediata, el expediente completo, exponiendo las medidas cautelares y demás diligencias que se hayan llevado a cabo, así como un informe circunstanciado en términos de lo dispuesto en el presente Reglamento.

Fracción reformada CG 02/10/2020

2. Durante el procedimiento, el Consejo Distrital en el ámbito territorial que le corresponda, podrá imponer, entre otras medidas cautelares la orden del retiro de la propaganda, para lo cual al admitir la denuncia o tener conocimiento de los hechos, procederá en los siguientes términos:

- I.** Verificará los hechos, por conducto de la o el Secretario Fedatario del Consejo Distrital, quien deberá levantar el acta correspondiente;

Fracción reformada CG 02/10/2020

- II.** De resultar ciertos los hechos, notificará al partido político o coalición para que en un plazo de veinticuatro horas manifieste lo que a su derecho convenga;

- III.** Recibida la contestación o vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, la o el Consejero Presidente someterá a la aprobación del Consejo Distrital el proyecto de resolución respecto a la medida cautelar solicitada, y

Fracción reformada CG 02/10/2020

- IV. De ordenarse el retiro de la propaganda, el partido político o coalición contará con un plazo de veinticuatro horas para ello. En caso de incumplimiento, el Consejero Presidente del Consejo Distrital, solicitará a la autoridad municipal el retiro inmediato; el costo que determine la autoridad municipal se deducirá del financiamiento público estatal del partido político o coalición responsable.

El resultado del procedimiento anterior, se informará a la Secretaría Ejecutiva, para los efectos conducentes.

TÍTULO SEXTO

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE FISCALIZACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO

Título y capítulo adicionado CG 11/03/2022

Artículo 63. Objeto

El presente capítulo tiene por objeto establecer los términos, disposiciones y requisitos para la tramitación, sustanciación y resolución de los Procedimientos Sancionadores de Fiscalización, entendiéndose como tales, las quejas o procedimientos oficiosos que versen sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados de los ingresos y egresos utilizados por las Organizaciones Ciudadanas.

Artículo adicionado CG 11/03/2022

Artículo 64. Supletoriedad

Para sustanciar el Procedimiento Sancionador de Fiscalización, los órganos del Instituto ejercerán las atribuciones que les confieren este Reglamento, y en lo no previsto por éste, se aplicará supletoriamente lo dispuesto por la Ley Electoral, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización y el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, así como lo estipulado en los Lineamientos de Fiscalización para las Organizaciones Ciudadanas que manifiesten su interés en constituirse como Partido Político Local en el Estado de Baja California.

Artículo adicionado CG 11/03/2022

Artículo 65. Competencia y vistas

1. La Comisión es el órgano encargado de supervisar de manera permanente la sustanciación de los procedimientos y revisar los Proyectos de Resolución que le presente la Unidad de lo Contencioso.
2. La Unidad de lo Contencioso es el órgano responsable de tramitar y sustanciar los procedimientos para formular los Proyectos de Resolución que presente a la Comisión y, en su caso, proponer las sanciones correspondientes.

3. Si de los hechos investigados se advierte una posible violación a disposiciones legales que no se encuentren relacionadas con esta materia, la Unidad de lo Contencioso deberá hacerlo del conocimiento a las autoridades competentes o, en su caso, se ordenará una vista a través de la Resolución respectiva que apruebe el Consejo General.

4. Cuando se considere necesario que otras autoridades tengan conocimiento de las resoluciones recaídas a los Procedimientos Sancionadores de Fiscalización por su relación con los efectos de las mismas, se les remitirá copia de estas.

Artículo adicionado CG 11/03/2022

Artículo 66. Notificaciones

Las notificaciones derivadas de las diligencias del Procedimiento Sancionador de Fiscalización, atenderán a los criterios dispuestos en el Capítulo Décimo del Título Segundo del presente Reglamento.

Artículo adicionado CG 11/03/2022

Artículo 67. Hechos objeto de prueba

1. Son objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos.

2. La Unidad de lo Contencioso, la Comisión y el Consejo General podrán invocar los hechos notorios, aunque no hayan sido alegados por la persona denunciada o por la persona quejosa.

Artículo adicionado CG 11/03/2022

Artículo 68. Tipos de pruebas

1. Se podrán ofrecer y admitir las pruebas señaladas en el artículo 23 del presente Reglamento.

2. Los aspectos relativos al ofrecimiento, admisión y desahogo de las pruebas se desarrollarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del presente Reglamento.

3. La Unidad de lo Contencioso se allegará de los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar y sustanciar el expediente del Procedimiento Sancionador de Fiscalización respectivo. Para ello, podrá ordenar el desahogo de reconocimientos o inspecciones oculares y pruebas periciales, cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y se estimen determinantes para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación.

4. En ningún caso se tomarán en cuenta, las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será la de pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero que la parte promovente, la parte compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance

superar, en este último caso deberá acreditar haberlos solicitado en tiempo y forma ante las autoridades competentes. En todo caso, los medios de convicción deberán aportarse antes del cierre de la instrucción.

Artículo adicionado CG 11/03/2022

Artículo 69. *Acumulación, escisión, integración y ampliación del objeto y/o sujeto de la investigación*

1. Desde el momento en que se emita el acuerdo de admisión o inicio y hasta antes del cierre de instrucción, la Unidad de lo Contencioso podrá acordar la acumulación y escisión de procedimientos; la integración de un escrito de queja a un procedimiento que se encuentre en trámite y la ampliación del objeto y/o sujeto de la investigación.

2. En el acuerdo en el que se decrete la acumulación, escisión, integración o ampliación del objeto y/o sujeto de la investigación, se deberán exponer los razonamientos que la motivaron, así como ordenar se notifique a la parte denunciada y, en su caso, a la parte quejosa. Dicho acuerdo se deberá publicar en estrados.

Artículo adicionado CG 11/03/2022

Artículo 70. *Supuestos para decretar la acumulación, escisión, integración y ampliación del objeto y/o sujeto de la investigación*

1. Tratándose de la acumulación y la escisión, la Unidad de lo Contencioso deberá proceder en los términos dispuestos en el artículo 14 del presente Reglamento.

2. Podrá decretarse la integración de un escrito de queja cuando la Unidad de lo Contencioso advierta que se trata de la misma persona quejosa y denunciada, y contra los mismos hechos materia de otro procedimiento, y la persona denunciante se limite a aportar nuevas pruebas sobre los hechos; o bien, se trate de un escrito de queja en términos idénticos a otro que haya dado origen al inicio de un procedimiento que se encuentre en trámite en la Unidad de lo Contencioso, sea que hayan presentado ante la misma Unidad o ante autoridades diversas y por personas distintas.

3. Podrá decretarse la ampliación del objeto y/o sujeto de la investigación o abrir un nuevo procedimiento para su investigación, si con motivo de la sustanciación, la Unidad de lo Contencioso advierte la existencia de elementos de prueba o indicios sobre conductas diversas a las inicialmente investigadas, o la probable responsabilidad de sujetos distintos a los que en principio se hubiere señalado como probables responsables.

Artículo adicionado CG 11/03/2022

Artículo 71. *Efectos de la acumulación, escisión, integración y ampliación del objeto y/o sujeto de la investigación*

1. En caso de acordarse la acumulación, los procedimientos acumulados serán tramitados y sustanciados como uno solo, en los términos del expediente primigenio de conformidad con las disposiciones aplicables.

2. En el caso que se decrete la escisión, se le dará el trámite de un nuevo procedimiento en los términos de las disposiciones aplicables.

3. El escrito de queja que sea integrado en términos del artículo 70, numeral 2, de este Reglamento, formará parte del procedimiento primigenio, sin que sea motivo para el inicio de un nuevo procedimiento. En este caso se procederá conforme lo establece el artículo 69, numeral 2, del Reglamento.

4. En caso de acordarse la ampliación del objeto y/o sujeto de la investigación, todos los hechos investigados serán sustanciados, analizados y resueltos en los términos del expediente primigenio de conformidad las disposiciones aplicables. En este caso se procederá conforme lo establece el artículo 69, numeral 2, del Reglamento.

Artículo adicionado CG 11/03/2022

Artículo 72. Inicio y sustanciación

1. Es facultad de la Unidad de lo Contencioso sustanciar y tramitar los Procedimientos Sancionadores de Fiscalización y, en su caso, formular y proponer a la Comisión los proyectos de Resolución que pongan fin a los mismos.

Artículo adicionado CG 11/03/2022

Artículo 73. Del procedimiento de queja

1. El procedimiento de queja se iniciará a partir del escrito de queja que presente cualquier persona interesada por presuntas violaciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización relacionada con el procedimiento de constitución de partidos políticos locales, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 11 del presente Reglamento.

Artículo adicionado CG 11/03/2022

Artículo 74. Del procedimiento oficioso

1. El Consejo, la Comisión o la Unidad de lo Contencioso, podrán ordenar el inicio de un procedimiento oficioso cuando tengan conocimiento por cualquier medio de hechos que pudieran configurar una violación a la normatividad electoral en materia de fiscalización relacionada con el procedimiento de constitución de partidos políticos locales y cuenten con elementos suficientes que generen indicios sobre la presunta conducta infractora.

2. La facultad de iniciar procedimientos oficiosos que versen sobre hechos de los cuales la autoridad tuvo conocimiento en el procedimiento de revisión de los informes mensuales de ingresos y egresos de las Organizaciones Ciudadanas, prescribirá dentro de los ciento veinte días siguientes a la aprobación de la Resolución correspondiente.

3. La facultad de iniciar procedimientos oficiosos de naturaleza distinta a los señalados en el numeral anterior, y aquellos que la autoridad no haya conocido de manera directa, prescribirá al término de los tres años contados a partir que se susciten los hechos presuntamente infractores o que se tenga conocimiento de los mismos.

4. Para los supuestos contenidos en este artículo, la autoridad instructora procederá a acordar la integración del expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle número de expediente; dar aviso a la Secretaría y Presidencia de la Comisión; y publicar en los Estrados del Instituto el inicio del procedimiento oficioso de mérito.

5. Para la sustanciación de los procedimientos oficiosos se procederá en términos del presente Título en lo que resulte aplicable.

6. No serán motivo del inicio de un procedimiento oficioso, las vistas ordenadas previo a la aprobación de la Resolución de informes correspondientes, derivadas de procedimientos administrativos diversos al de fiscalización en los que se advierta únicamente un beneficio económico sujeto de cuantificación a una Organización Ciudadana. Salvo que se tenga conocimiento de una conducta ilícita en materia de fiscalización.

Artículo adicionado CG 11/03/2022

Artículo 75. Improcedencia

1. El procedimiento será improcedente cuando:

- I. Los hechos narrados en el escrito de queja resulten notoriamente inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún ilícito sancionable a través de este procedimiento.

En la utilización de esta causal no podrán utilizarse consideraciones atinentes al fondo del asunto.

- II. Los hechos denunciados, se consideren frívolos en términos de lo previsto en el artículo 353 de la Ley Electoral.
- III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en las fracciones I, IV y V, del artículo 11 de este Reglamento.
- IV. La queja sea presentada después de los tres años siguientes a la fecha en que se hayan suscitado los hechos que se denuncian, o que se tenga conocimiento de los mismos.
- V. La queja se refiera a hechos imputados a los sujetos obligados que hayan sido materia de alguna resolución aprobada en otro procedimiento en materia de fiscalización resuelto por el Consejo General y que haya causado estado.

- VI.** La Unidad de lo Contencioso resulte incompetente para conocer los hechos denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá de plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u órgano que resulte competente para conocer del asunto.

2. La Unidad de lo Contencioso realizará de oficio el estudio de las causas de improcedencia del procedimiento; en caso de advertir que se actualiza una de ellas elaborará el Proyecto de Resolución respectivo.

Artículo adicionado CG 11/03/2022

Artículo 76. Desechamiento

1. La Unidad de lo Contencioso elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente, en los casos siguientes:

- I.** Se desechará de plano el escrito de queja, sin que anteceda prevención a la parte quejosa, cuando se actualice alguno de los supuestos señalados en las fracciones II, IV, V, o VI del numeral 1 del artículo 75 del Reglamento.
- II.** Se actualice alguna causal de improcedencia contenida en el numeral 1, fracciones I y III del artículo 75 del Reglamento, sin que se desahogue la prevención, cuando proceda, en el plazo establecido.

2. El desechamiento de una queja en ningún momento prejuzga sobre el fondo del asunto, por lo que la Unidad de lo Contencioso podrá ejercer sus atribuciones legales cuando se presente una nueva queja respecto de los mismos hechos.

3. Cuando se actualice el supuesto establecido en el artículo 75, numeral 1, fracción II de este Reglamento, se dará vista a la Secretaría para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 341, fracción II, de la Ley Electoral.

Artículo adicionado CG 11/03/2022

Artículo 77. Sobreseimiento

El procedimiento podrá sobreseerse cuando:

- I.** El procedimiento respectivo haya quedado sin materia.
- II.** Admitida la queja se actualice alguna causal de improcedencia.

Artículo adicionado CG 11/03/2022

Artículo 78. Prevenciones

En el caso de los Procedimientos Sancionadores de Fiscalización iniciados a petición de parte, la Unidad de lo Contencioso se sujetará a lo previsto en el artículo 46 del presente Reglamento respecto a las prevenciones a la parte quejosa.

Artículo adicionado CG 11/03/2022

Artículo 79. Sustanciación

1. Recibido el escrito de queja, la Unidad de lo Contencioso le asignará un número de expediente y lo registrará en el libro de gobierno. Si la queja reúne todos los requisitos previstos en este Reglamento, se admitirá en un plazo no mayor a cinco días. Si la Unidad Técnica necesita reunir elementos previos a la admisión, el plazo será de hasta treinta días. En todo caso, el acuerdo se notificará a la Secretaría Ejecutiva.

2. Hecho lo anterior, la Unidad de lo Contencioso fijará en los Estrados del Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del procedimiento, notificando a los denunciados el inicio del mismo, corriéndole traslado con copia simple de las constancias que obren en el expediente y se procederá a la instrucción correspondiente.

3. La facultad de la autoridad electoral para fincar responsabilidades en materia de fiscalización respecto de los ingresos y egresos de las Organizaciones Ciudadanas prescribe en el plazo de cinco años, contados a partir de la fecha asentada en el acuerdo de inicio o admisión.

4. La Unidad de lo Contencioso contará con noventa días para presentar los Proyectos de Resolución de los procedimientos ante la Comisión, computados a partir de la fecha en que se emita el acuerdo de inicio o admisión.

5. En caso de que, por la naturaleza de las pruebas ofrecidas o de las investigaciones que se realicen, sea necesario un plazo adicional al señalado en el numeral anterior, la Unidad de lo Contencioso podrá, mediante Acuerdo debidamente motivado, ampliar el plazo dando aviso a la Secretaría Ejecutiva y a la Presidencia de la Comisión.

Artículo adicionado CG 11/03/2022

Artículo 80. Emplazamiento

1. Admitida la queja o iniciado el procedimiento oficioso, la Unidad de lo Contencioso, sin perjuicio de realizar las diligencias que estime necesarias, emplazará al sujeto señalado como probable responsable para que en un plazo improrrogable de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que se realice la notificación, conteste por escrito lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime procedentes, corriéndole traslado en medio electrónico con todas las constancias que integran el expediente.

2. Concluida la investigación se deberá notificar a las partes involucradas para que en un plazo de setenta y dos horas manifiesten los alegatos que consideren convenientes.

3. En los casos en que la Unidad de lo Contencioso estime necesario ampliar el objeto de la investigación o abrir un nuevo procedimiento para su investigación, deberá notificar a las partes y dar garantía de audiencia a las partes denunciadas durante un plazo improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que se realice la notificación, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, aporten las pruebas que estimen procedentes y presenten alegatos.

Artículo adicionado CG 11/03/2022

Artículo 81. Requerimientos

1. La Unidad de lo Contencioso podrá solicitar información y documentación necesaria a las autoridades siguientes:

- I. Órganos del Instituto para que lleven a cabo las diligencias probatorias, recaben las pruebas necesarias para la debida integración del expediente y provean la información que guarden dentro de su ámbito de competencia.
- II. Órganos gubernamentales, hacendarios, bancarios y tributarios, para que proporcionen información o entreguen las pruebas que obren en su poder.
- III. Las demás autoridades y organismos públicos autónomos, en el ámbito de su competencia.

2. Las autoridades están obligadas a responder los requerimientos en un plazo máximo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación.

3. La Unidad de lo Contencioso también podrá requerir a los sujetos obligados, así como a las personas físicas y morales para que proporcionen la información y documentación necesaria para la investigación, respetando en todo momento las garantías de los requeridos, quienes están obligados a responder en un plazo máximo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación.

Artículo adicionado CG 11/03/2022

Artículo 82. Acceso al expediente

1. Los sujetos que formen parte de la relación jurídico-procesal en los Procedimientos Sancionadores de Fiscalización, podrán tener acceso al expediente.

2. Sólo podrán acceder a aquella información y documentación, que, obrando en el expediente, haya sido recabada por la Unidad de lo Contencioso como consecuencia de la investigación, o bien, aquella en donde consten datos personales, cuando ésta tenga que ver con la determinación de la existencia de los hechos objeto del procedimiento y la responsabilidad de las personas denunciadas, pero únicamente podrá ser

consultada en el lugar en donde se resguarden dichos documentos, y sin posibilidad de reproducirla en cualquier forma, lo anterior, a efecto de salvaguardar la confidencialidad y reserva de la misma.

Artículo adicionado CG 11/03/2022

Artículo 83. Cierre de instrucción

1. Una vez agotada la instrucción, la Unidad de lo Contencioso emitirá el Acuerdo de cierre respectivo y elaborará el Proyecto de Resolución correspondiente, mismo que se someterá a consideración de la Comisión para su estudio y aprobación.

2. La Comisión podrá modificar, aprobar o rechazar los proyectos de resolución, y de ser el caso devolverá el asunto a la Unidad de lo Contencioso a fin de que realice las diligencias necesarias para esclarecer los hechos investigados. Una vez aprobados los proyectos de resolución, la Comisión deberá someterlos a consideración del Consejo General para su votación.

Artículo adicionado CG 11/03/2022

Artículo 84. Contenido de las resoluciones

1. Las resoluciones que se emitan con motivo de los Procedimientos Sancionadores de Fiscalización deberán contener:

I. Preámbulo.

- a) Datos que identifiquen al expediente, a la parte denunciada y, en su caso, a la parte quejosa, o la mención de haberse iniciado de oficio.
- b) Órgano que emite la Resolución.
- c) Lugar y fecha.

II. Antecedentes que refieran:

- a) Las actuaciones de la Unidad de lo Contencioso.
- b) En los procedimientos de queja, la transcripción de los hechos objeto de la queja; en los procedimientos oficiosos, los elementos que motivaron su inicio.
- c) La relación de las pruebas o indicios ofrecidos y aportados por la parte quejosa.
- d) Las actuaciones de la persona señalada como probable responsable y, en su caso, de la parte quejosa.

- e) Respecto del emplazamiento, la transcripción de la parte conducente del escrito de contestación, así como la relación de las pruebas o indicios ofrecidos y aportados por las personas o entes señalados como probables responsables.
- f) La fecha de la sesión en que se aprobó el Proyecto de Resolución por la Comisión.
- g) En su caso, el engrose y consideraciones vertidas por las consejerías electorales en la sesión del Consejo General que haya aprobado la Resolución.

III. Considerandos que establezcan:

- a) Los preceptos que fundamenten la competencia.
- b) Normatividad aplicable, así como los preceptos legales que tienen relación con los hechos.
- c) El análisis de las cuestiones de previo y especial pronunciamiento que, en su caso, se actualicen.
- d) La apreciación y valoración de los elementos que integren el expediente ya sea que hayan sido ofrecidas por la parte quejosa, o por la parte denunciada, los hechos controvertidos, la relación de las pruebas admitidas y desahogadas, así como los informes y constancias derivadas de la investigación.
- e) En su caso, la acreditación de los hechos investigados, y los preceptos legales que se estiman violados.
- f) Las causas, razonamientos y fundamentos legales que sustenten el sentido de la Resolución.
- g) En su caso, la consideración sobre las circunstancias y la gravedad de la falta, calificación de la conducta e individualización de la sanción.

IV. Puntos resolutivos que contengan:

- a) El sentido de la Resolución.
- b) En su caso, la determinación de la sanción correspondiente, así como las condiciones para su cumplimiento.
- c) De ser procedente, las vistas a las autoridades competentes.

- d) De ser procedente, el seguimiento para la cuantificación del beneficio.
- e) La orden de notificar la Resolución de mérito.
- f) La mención de ser recurrible a través del medio de impugnación respectivo, y
- g) La orden de archivar el expediente una vez que cause estado.

Artículo adicionado CG 11/03/2022

Artículo 85. Infracciones y sanciones

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 337, fracción VII, en relación con el diverso 345, fracción I, de la Ley Electoral, constituyen infracciones de las Organizaciones Ciudadanas en materia de fiscalización, las siguientes:

- I. No informar mensualmente al Instituto del origen y destino de los recursos que obtengan para el desarrollo de las actividades tendentes a la obtención del registro.
- II. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la Ley Electoral, el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, así como de los Lineamientos de Fiscalización para las Organizaciones Ciudadanas que manifiesten su interés en constituirse como Partido Político Local en el Estado de Baja California.

2. El Consejo General impondrá, en su caso, las sanciones correspondientes previstas en el artículo 354 de la Ley Electoral. Para la individualización de la sanción, una vez acreditada la existencia de una falta y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias de la contravención a la norma:

- I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan en cualquier forma las leyes electorales, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él.
- II. El dolo o culpa en su responsabilidad.
- III. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la falta.
- IV. Las condiciones socioeconómicas de la persona o ente infractor.
- V. Las condiciones externas y los medios de ejecución.
- VI. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.

VII. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

3. Las multas que fije el Consejo General que no hubieran sido recurridas, o bien que fuesen confirmadas por las autoridades jurisdiccionales competentes, deberán ser pagadas en términos del artículo 357 de la Ley Electoral.

Artículo adicionado CG 11/03/2022

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo General.

SEGUNDO. Los procedimientos sancionadores que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Reglamento, deberán sustanciarse o resolverse conforme a las normas vigentes al momento de su inicio.

DICTAMEN 40 DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA.

Aprobado por el Consejo General el 3 de septiembre de 2018

RESOLUTIVO PRIMERO. Se aprueba la expedición del "REGLAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA" en términos del Anexo Único que forma parte integral del presente Dictamen.

RESOLUTIVO SEGUNDO. El Reglamento señalado en el punto resolutivo primero entrará en vigor a partir del día siguiente de su aprobación por el Consejo General.

RESOLUTIVO TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo realice la publicación del Anexo Único del presente Dictamen en el Periódico Oficial del Estado, siempre que exista la disponibilidad presupuestal para ello.

RESOLUTIVO CUARTO. ...

El presente Dictamen fue aprobado en sesión del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, a los tres días del mes de septiembre de dos mil dieciocho. - **C. Graciela Amezola Canseco**, Presidenta de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos. - **CC. Daniel García García y Lorenza Gabriela Soberanes Eguía**, Vocales de la Comisión. - **C. Javier Bielma Sánchez**, Secretario Técnico de la Comisión.

DICTAMEN 22 DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA.

Aprobado por el Consejo General el 2 de octubre de 2020

RESOLUTIVO SEGUNDO. Se aprueba la reforma a los artículos 4, 6, 7, 28, 29, 30, 33, 35, 44, 49, 52, 56, 57, 58, 59, 60 y 62, así como la adición de los artículos 59 BIS y 61 BIS, todos del *Reglamento de Quejas*, para quedar en los términos que se describen en el Considerando VIII, Apartado B, del presente Dictamen.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Las reformas y adiciones realizadas al Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja California, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

SEGUNDO. El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con apoyo de la Unidad de Igualdad Sustantiva y No Discriminación y de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, deberá expedir los lineamientos necesarios para integrar una lista de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y violencia familiar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 BIS del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en un plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir del día siguiente en que entren en vigor las reformas señaladas en el artículo anterior.

El presente Dictamen fue aprobado en sesión del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, a los dos días del mes de octubre de dos mil veinte. - **C. Daniel García García**, Presidente de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos. - **C. Olga Viridiana Maciel Sánchez**, Vocal de la Comisión. - **C. Lorenza Gabriela Soberanes Eguía**, Vocal de la Comisión. - **C. Javier Bielma Sánchez**, Secretario Técnico de la Comisión.

PUNTO DE ACUERDO IEEBC-CG-PA16-2020 DEL CONSEJO GENERAL POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DENTRO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD IDENTIFICADO CON LA CLAVE RI-34/2020

Aprobado por el Consejo General el 18 de noviembre de 2020

PRIMERO. Se aprueba la modificación del contenido de los artículos 33 y 35, fracción III, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja California en cumplimiento a la sentencia dictada por el *Tribunal Electoral* en el recurso de inconformidad RI-34/2020, para quedar en los términos señalados en el párrafo 7 del Considerando III del presente Punto de Acuerdo.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del *Instituto Electoral* notifique el contenido del presente Punto de Acuerdo al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, para los efectos legales conducentes.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del *Instituto Electoral* realice las acciones necesarias para publicar la reforma señalada en el acuerdo PRIMERO del presente Punto de Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Las presentes reformas al Reglamento de Quejas y Denuncias entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

SEGUNDO. Los procedimientos sancionadores iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente reforma, se resolverán con las normas vigentes al momento de su inicio.

El presente acuerdo fue aprobado en sesión del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, a los dieciocho días del mes de noviembre de dos mil veinte. - **C. Jorge Alberto Aranda Miranda**, Consejero Presidente Provisional del Consejo General. - **C. Raúl Guzmán Gómez**, Secretario del Consejo General.

DICTAMEN 35 DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA.

Aprobado por el Consejo General el 16 de marzo de 2021

RESOLUTIVO PRIMERO. Se aprueba la reforma de los artículos 30, 31 y 34, así como la adición del artículo 60 BIS, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en los términos definidos en el considerando VII del presente Dictamen.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente reforma entrara en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

SEGUNDO. Los Procedimientos especiales sancionadores iniciados con anterioridad a la presente reforma se substanciarán conforme a la presente.

TERCERO. Se vincula a la Coordinación de Informática y Estadística Electoral de este Instituto para la aplicación de la presente reforma, por cuanto hace a la implementación de la herramienta tecnológica para el desahogo de las audiencias virtuales a que se refiere el artículo 60 BIS del Reglamento.

CUARTO. Se vincula a la Coordinación de Informática y Estadística Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, a efecto de realizar las acciones necesarias para la creación de las cuentas de correo electrónico institucional para las representaciones de los partidos políticos, y en su caso, para las personas aspirantes y candidatas independientes, así como candidatas y candidatos registrados por los partidos políticos.

El presente Dictamen fue aprobado en sesión virtual del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, a los dieciséis días del mes de marzo de dos mil veintiuno. - **C. Lorenza Gabriela Soberanes Eguía**, Presidenta de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos. - **C. Olga Viridiana Maciel Sánchez**, Vocal de la Comisión. - **C. Daniel García García**, Vocal de la Comisión. - **C. Javier Bielma Sánchez**, Secretario Técnico de la Comisión.

DICTAMEN 3 DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA.

Aprobado por el Consejo General el 11 de marzo de 2022

RESOLUTIVO PRIMERO. Se aprueba la reforma a los artículos 4, 5, 6, 7, 9, 14, 17, 21, 23, 24, 26, 27, 30, 34, 44, 54, 58, 60, 62 y 69, así como la adición de los artículos 59 TER, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 85, todos del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en los términos del considerando VIII del presente dictamen.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ÚNICO. Las reformas y adiciones realizadas al Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja California, entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California.

El Dictamen fue aprobado en sesión virtual del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, a los once días del mes de marzo del año dos mil veintidós. - **C. Javier Bielma Sánchez**, Presidente de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos. - **C. Olga Viridiana Maciel Sánchez**, Vocal de la Comisión. - **C. Guadalupe Flores Meza**, Vocal de la Comisión. - **C. Nayar López Silva**, Secretario Técnico de la Comisión.